III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 08/10/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba el deslinde de la vía pecuaria Cañada Real de Beteta en Valparaíso de Abajo, perteneciente al término municipal de Campos del Paraíso, provincia de Cuenca. [2026/7463]

Examinado el expediente tramitado por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, para el deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Beteta, sita en Valparaíso de Abajo, perteneciente al término municipal de Campos del Paraíso, provincia de Cuenca, resultan los siguientes:

Antecedentes de hecho

Primero. - Habiéndose aprobado la Ley 9/2003, de 20 de marzo de 2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, que desarrolla la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; y que establece en su artículo 13 el procedimiento de deslinde de las vías pecuarias.

Segundo. - La vía pecuaria Cañada Real de Beteta, sita en el antiguo municipio de Valparaíso de Abajo, actualmente integrado en el término municipal de Campos del Paraíso, provincia de Cuenca, figura entre las vías pecuarias clasificadas en dicho término municipal, conforme a la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1971, figurando con una anchura legal de 75 metros.

Tercero. – Con fecha 28 de septiembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad aprueba la Orden de Encargo para la realización de deslindes con cargo a los fondos del Plan de Transformación y Resiliencia. El encargo se realiza a la empresa pública Tragsatec.

Cuarto. – Con fecha 30 de junio de 2025, el Delegado Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca, a la vista de la memoria justificativa elaborada por el personal técnico el 17 de junio de 2025, acordó el inicio de este procedimiento de deslinde y designa a D. Eduardo García Paredes como Ingeniero operador de las operaciones materiales y de la instrucción de este procedimiento administrativo de deslinde.

Quinto. - El inicio de las operaciones materiales de deslinde se señala para el 22 de octubre de 2025 y se publica mediante anuncio de 03 de julio de 2025 en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 132 de fecha 11 de julio de 2025, así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Campos del Paraíso que acreditó el cumplimiento de dicha operación mediante diligencia de 11 de agosto de 2025. Por otro lado, se expide certificado de publicación del anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha del 11 de julio al 11 de agosto de 2025.

Se notifica también el inicio de la operación material de deslinde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana, Junta de Comunidades, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y todos los presuntos colindantes con domicilio conocido y otros afectados, procediéndose a dar la publicidad establecida para estos casos.

Se publica en el Boletín Oficial del Estado (en adelante BOE) nº 204 de fecha 25 de agosto de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y de los que, intentada la notificación del anuncio de fecha 3 de julio de 2025 por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca de inicio del deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Beteta en Valparaíso de Abajo en el término municipal de Campos del Paraíso provincia de Cuenca no haya podido practicarse.

Sexto. - Los trabajos efectuados se describen de forma minuciosa en el acta redactada al efecto. Previo a las operaciones materiales de apeo, se realiza el replanteo de las estaquillas que definen ambos márgenes de la vía pecuaria con la colocación de 58 piquetes. Se asigna números pares del 2 al 46 en la margen derecha siguiendo el sentido descriptivo de la clasificación, y a los piquetes en la margen izquierda, números impares del 1 al 45.

La operación de apeo del deslinde comienza con la exposición por parte del Ingeniero operador del contenido y objetivos del mismo, así como una explicación de los trabajos previos realizados para recopilar los antecedentes

documentales que puedan existir al respecto. Se efectúa en la fecha prevista en el anuncio, el 22 de octubre de 2025 en el lugar y hora indicados, con la presencia de D. Marcos Jerónimo Melero García y Dña. Alba Martínez Cabrían como representante de Tragsatec; D. Eduardo García Paredes Ingeniero operador y representante de la Administración, el/los agentes medioambientales con NIP: 10454, así como los interesados por parte de las parcelas colindantes.

Se marcó la línea base mediante los correspondientes piquetes describiendo su situación respecto a elementos destacables, distancias y ángulos entre ellos y siendo identificados por sus coordenadas UTM.

Una vez resueltas las dudas existentes, se inicia la operación de apeo, emplazando a los colindantes en el piquete nº1 de la vía pecuaria Cañada Real de Beteta, en Valparaíso de Abajo (perteneciente al término municipal de Campos del Paraíso), para así recorrer el perímetro de la misma. El piquete nº 1 se sitúa en la margen izquierda de la vía pecuaria, con coordenadas UTM X: 530.784,65 e Y: 4.435.986,96 en el paraje Alto de Redero en el límite de las parcelas 9004 del polígono 501 y 52 del polígono 511.

Por su parte, el deslinde de la línea base derecha comienza en el piquete nº 2, en el mismo paraje Alto de Redero de coordenadas UTM X: 530.721,79 e Y: 4.436.027,87 en el límite de las parcelas 25 y 9004 del polígono 501.

Los trabajos de apeo finalizan habiéndose recorrido todos los vértices propuestos que configuran la poligonal del deslinde. Se dejan colocados los 58 piquetes, recorriendo los siete últimos de forma aproximada la línea de separación entre el término municipal de Campos del Paraíso y Olmedilla del Campo donde se coloca el piquete final nº 46 con coordenadas UTM X: 528.315,66 e Y: 4.433.474,23.

En el transcurso del acto de apeo de deslinde fueron compareciendo colindantes de los cuales realizaron alegaciones durante el Acta:

- JTC y JCP, manifestando ambos en principio su conformidad con la actuación que se pretende, así como su asistencia al acto.
- JACS en representación de JS y ACZ; ASH, JACP y JACJ firman como asistentes al acto, no manifestando conformidad ni disconformidad con la actuación que se pretende, con la información actual de la que se dispone.
- MPJ, manifiesta su desacuerdo con el eje de la vía pecuaria, así como con la anchura propuesta.
- MCCP, en representación de JCB, presenta su conformidad con la información recibida, así como su disconformidad con la delimitación que se plantea de la vía pecuaria.

Los demás titulares se ausentaron antes de la finalización del apeo sin hacer ninguna alegación.

Durante el apeo se constataron un total de 21 posibles intrusiones observadas en el interior de la vía pecuaria, que serán objeto de las actuaciones que procedan en cada caso. Dichas intrusiones, al igual que el listado de titulares colindantes, se describen en detalle tanto en el informe del Ingeniero Operador como en los Planos de Proposición de Deslinde.

En el estudio del trazado no se detectó ninguna ocupación vigente relacionada con las vías pecuarias objeto de estudio.

En total, el tramo deslindado tiene una longitud de 3.561,65 m, una anchura de 75 m y una superficie aproximada de 23,42 hectáreas.

Séptimo. – La Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca hace público el anuncio de fecha 28 de octubre de 2025 de Proposición de Deslinde de la Vía Pecuaria denominada Cañada Real de Beteta en Valparaíso de Abajo (perteneciente al término municipal de Campos del Paraíso) en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 215 de 6 de noviembre de 2025 para consulta y presentación de alegaciones de todos los afectados. Así mismo este anuncio fue remitido al Ayuntamiento de Campos del Paraíso, dándoles trámite de audiencia del deslinde junto a la Comisión Local de Pastos, Confederación Hidrográfica del Guadiana, organizaciones agrarias, asociaciones de defensa de la naturaleza y a los colindantes afectados, con el fin de que se puedan presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen pertinentes.

El Ayuntamiento de Campos del Paraíso acredita la exposición del citado anuncio en el tablón de edicto, mediante diligencia expedida con fecha 18 de diciembre de 2025. Por otro lado, se expide certificado de publicación del anuncio

en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha del 19 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.

Se publica en el BOE nº 273 de fecha 13 de noviembre de 2025 la relación de los interesados desconocidos, los de ignorado domicilio y los que intentada la notificación de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca de exposición pública y audiencia de deslinde de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Beteta en Valparaíso de Abajo (perteneciente al término municipal de Campos del Paraíso) provincia de Cuenca, no haya podido practicarse.

Octavo. - Durante el periodo de información Pública se presentaron alegaciones por parte de MPJ, JCB, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y EDC Una vez estudiadas y analizadas en informe jurídico y técnico aparte, se informan desfavorablemente y se propone su desestimación, ya que las mismas no desvirtúan la Proposición de Deslinde. De forma resumida:

- MPJ y JCB, manifiestan su disconformidad con el trazado por no ajustarse al recorrido y anchura histórica de la Cañada Real de Beteta, aportando documentos de distintos organismos públicos, en los que se reconocen ayudas para la reforestación y planos de catastro.
- La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa sobre la afección al régimen y aprovechamiento de las aguas continentales y a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico (DPH), en sus zonas de servidumbre, policía y zonas inundables que son atravesadas por la vía pecuaria.
- EDC, realiza una consulta de información, la cual fue contestada en tiempo y forma, y respecto de la cual la parte alegante no realiza alegación formal.

Noveno. – Con fecha 17 de marzo de 2026, el Ingeniero operador redacta el Informe-Propuesta del expediente de deslinde.

Décimo. – La persona titular de la jefatura de Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca con fecha 17 de marzo de 2026 eleva el expediente y propone su aprobación.

Decimoprimero. – Con fecha 23 de marzo de 2026, el expediente es remitido, por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la provincia de Cuenca a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad.

Decimosegundo. - Con fecha 02 de septiembre de 2026, la persona titular de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.

Decimotercero. - Con fecha 23 de septiembre de 2026, el Servicio Jurídico de la Secretaría General de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente de deslinde.

Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de vías pecuarias del término municipal de Valparaíso de Abajo perteneciente al término municipal de Campos del Paraíso, conforme a la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1971; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 9/2020 de 6 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y demás disposiciones aplicables.

Fundamentos de derecho

Primero. - El expediente ha sido tramitado conforme a la normativa aplicable.

Segundo. – Al procedimiento de deslinde le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 8 y 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias y los artículos 10 y 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Tercero. – El expediente fue sometido a exposición pública conforme establece el artículo 8.7 de la Ley 9/2003, de 23 de marzo, formulándose las alegaciones y reclamaciones que se describieron anteriormente. Dichas alegaciones

y reclamaciones, de conformidad con el informe del Ingeniero/a operador y el Informe de los Servicios Jurídicos de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca de fecha 26 de diciembre de 2025 deben ser (estimadas/desestimadas) por cuanto:

- Que el presente procedimiento de deslinde se basa en la Clasificación de Vías Pecuarias de Valparaíso de Abajo, aprobada por Orden Ministerial el 22 de febrero de 1971, acto administrativo firme y consolidado.
- Que la clasificación de las vías pecuarias, tal y como establece el artículo 11 de la Ley 9/2003, es el acto administrativo, de carácter declarativo, en virtud de la cual se determina la existencia, anchura y trazado y demás características físicas de cada una de ellas; es competencia también de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la revisión o actualización de las clasificaciones de vías pecuarias vigentes, cuando se observen o detecten errores en cuanto a sus características físicas.
- El deslinde, según establece el artículo 13 de la citada Ley, es precisamente el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en las clasificaciones, también se define así en el artículo 8 de la Ley 3/1995, de 23 de marco, de Vías Pecuarias (Ley Básica del Estado). Es por tanto en este procedimiento en el que delimitamos físicamente los límites de las vías pecuarias, teniendo en cuenta las posibles intrusiones.
- En relación con las alegaciones de MPJ y JCB, la anchura de las cañadas reales, salvo prueba en contrario debidamente acreditada en el expediente de clasificación, es la legalmente establecida, sin que pueda entenderse modificada por situaciones de hecho o usos privados mantenidos en el tiempo.

A este respecto, deben señalarse que conforme al artículo 2 de la Ley 3/1995, las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.
El dominio público pecuario preexiste y prevalece frente a cualquier derecho o aprovechamiento privado incompatible, aun cuando estos se hayan realizado con autorización administrativa o sin oposición previa de la Administración.
Las alegaciones relativas a un supuesto trazado histórico distinto no pueden prevalecer frente a la clasificación oficial de la vía pecuaria, que constituye el acto administrativo firme que define su existencia, recorrido y anchura.
El procedimiento de deslinde se limita a concretar sobre el terreno lo previamente clasificado, por lo que no resulta procedente alterar dicho trazado en base a apreciaciones particulares o documentación no incorporada o no determinante en el expediente de clasificación.
Respecto a la documentación aportada (plano catastral, escritura de adjudicación de herencia, ayudas públicas o actuaciones de repoblación forestal) no desvirtúa la naturaleza demanial de la vía pecuaria ni su delimitación administrativa. Tal y como establece la normativa aplicable el Catastro tiene carácter meramente descriptivo y no acredita la propiedad ni prevalece frente al dominio público.
Las escrituras públicas no pueden amparar la adquisición de terrenos que tengan la condición de dominio público y las ayudas o actuaciones administrativas sobre terrenos no implican reconocimiento de titularidad privada cuando dichos terrenos formen parte de una vía pecuaria.
Por último, señalar que el trazado definido en el procedimiento de deslinde se ajusta a la documentación técnica y administrativa obrante en el expediente, habiéndose seguido el procedimiento legalmente establecido, con respeto a los principios de audiencia y participación de los interesados.
En este punto, incidir que el Catastro es un registro o padrón con efectos esencialmente tributarios y solo ofrece información a tales fines, por lo que no puede erigirse en una prueba fehaciente para acreditar la propiedad. Así pues, el Catastro tiene carácter meramente administrativo y descriptivo, sin que sus datos tengan por sí mismos eficacia para determinar la titularidad del dominio público ni para alterar la delimitación que resulte del procedimiento de deslinde. En este sentido, la cartografía catastral no constituye prueba suficiente para desvirtuar la delimitación del dominio público pecuario establecida por la Administración.
- En cuanto a la parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en el caso de existir confluencia de la vía pecuaria con dominio público hidráulico, se tendría en cuenta el Real Decreto 1/2001 de 20 de julio por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Se tienen en consideración las advertencias que se indican a tener en cuenta dentro del Dominio Público Hidráulico, y en su zona de servidumbre.
Del informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, no consta impedimento para continuar con el procedimiento de deslinde de la vía pecuaria de referencia, siempre teniendo en cuenta que los cauces de agua indicados y las zonas de protección se consideran también dominio público, pero compatibles en uso y fines públicos.
- Por último, en lo referente a EDC, se concluye que fue más bien una consulta de información, la cual fue contestada en tiempo y forma, y respecto de la cual la parte alegante no realizó alegación formal, además de que no figura siquiera como intrusado en ninguna de sus parcelas, tal y como figura en los planos de deslinde sometidos a exposición pública.

Cuarto. - El tramo de la vía pecuaria deslindado ha quedado perfectamente definido en toda su longitud de 3.562 metros, con una anchura de 75 m y una superficie de 23,42 hectáreas, detectándose 21 intrusiones.

Las coordenadas UTM de los vértices del deslinde (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) resultantes, se indican en el anexo.

El expediente cuenta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, con relación de colindantes, relación de ocupaciones e intrusiones y planos georreferenciados.

Por todo ello, esta Consejería, resuelve:

Primero. - Aprobar el deslinde de este tramo de la vía pecuaria denominada Cañada Real de Beteta, en Valparaíso de Abajo (perteneciente al término municipal de Campos del Paraíso), provincia de Cuenca, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y el anexo de este informe, con las coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) que definen el tramo resultante:

Provincia: Cuenca
Término Municipal: Valparaíso de Abajo (Campos del Paraíso)
Vía Pecuaria: Cañada Real de Beteta
Longitud deslindada: 3.561,65 m
Anchura: 75 m
Superficie deslindada: 23,42 hectáreas
Dirección principal: noreste-suroeste
Coordenadas UTM inicio: X: 530.784,65; Y: 4.435.986,96
Coordenadas UTM final: X: 528.315,66; Y: 4.433.474,23

Segundo. – Que una vez aprobado este deslinde se proceda a su amojonamiento.

Tercero – Se proceda a devolver a su estado primitivo el tramo de la vía pecuaria deslindada, procediendo a la eliminación y/o regularización de las intrusiones detectadas, una vez que haya adquirido firmeza el deslinde objeto de este expediente.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Reposición, ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW

Toledo, 8 de octubre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo I

Relación definitiva de estaquillas vía pecuaria Cañada Real de Beteta en Valparaíso de Abajo (perteneciente al término municipal de Campos del Paraíso) coordenadas UTM - (huso 30, sistema de referencia ETRS 89) de los piquetes resultantes del deslinde:

Nº Est.	X	Y
001	530784,65	4435986,96
002	530721,79	4436027,87
003	530767,65	4435960,77
004	530702,27	4435997,8
005	530701,41	4435823,81
005’	530692,58	4435810,55
006	530633,91	4435856,46
007	530575,22	4435660,57
008	530510,69	4435699
009	530521,45	4435558,42
009’	530511,52	4435543,96
010	530455,08	4435593,35
011	530452,77	4435476,83
012	530397,94	4435528,06
013	530337,36	4435361,09
014	530284,25	4435414,05
015	530181,19	4435207,97
016	530126,07	4435258,97
017	530121,75	4435135,35
018	530065,68	4435185,17
019	530043,65	4435050,73
020	529991,64	4435104,96
021	529898,51	4434927,53
022	529847,01	4434982,19
023	529735,83	4434758,1
024	529681,67	4434809,98
025	529573,2	4434592,63
026	529517,54	4434642,99
027	529448,15	4434441,22
028	529390,33	4434488,97
028’	529382,93	4434478,25
029	529337,39	4434246,18
029’	529323,76	4434228,76
030	529272,18	4434283,21
031	529165,44	4434078,79
032	529115,14	4434134,44
033	529018,11	4433950,43
033’	529002,85	4433940,14
034	528968,85	4434006,98
034’	528960,21	4433978,57

035	528882,36	4433878,85
036’	528892,16	4433926,45
036	528863,91	4433908,94
037	528705,84	4433808,74
038	528724,74	4433848,53
038’	528701,83	4433835,85
039	528597,13	4433740,49
040	528629,29	4433801,37
040’	528619	4433793,28
040’’	528604,46	4433755,31
040’’’	528599,49	4433750,36
040’’’’	528566,04	4433751,66
041	528492,47	4433602,78
042	528456,47	4433630,14
043	528441,79	4433554,68
044	528414,02	4433583,94
045	528353,34	4433455,47
046	528315,66	4433474,23